Doctrine

# Cass. pen., sez. III, sentenza 29/08/2018, n. 39235

**Sul provvedimento**

Citazione : Cass. pen., sez. III, sentenza 29/08/2018, n. 39235

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 39235

Data del deposito : 29 agosto 2018

**Testo completo**

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'NI IT, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2017 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
udito il difensore, avv. Antonella Cassandro, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Marco Sabato, del foro di Palermo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Marsala, appellata dal Procuratore Generale e dall'imputata, la Corte di appello di Palermo subordinava il beneficio della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle opere abusive entro il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, nel resto confermando la sentenza di primo grado, che aveva condannato IT D'NI alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), 71, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 per avere realizzato in zona sismica un fabbricato della superficie complessiva di 150 mq. con pavimentazione in massetto cementizio e copertura in ferro scatolare e un ampliamento di un fabbricato, già oggetto di sanatoria n. 27700 del 31 dicembre 1986 non ancora esitata, della superficie complessiva di 95 mq. circa con pavimentazione in massetto cementizio e copertura in legno con coppi, il tutto in assenza di permesso a costruire, del progetto esecutivo di un tecnico e della relativa autorizzazione regionale.

2. Avverso l'indicata sentenza l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si eccepisce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157, 161 e 601 cod. proc. pen. Assume la ricorrente la nullità della notifica all'imputata dell'avviso di fissazione dell'udienza del 17 ottobre 2017 avanti alla Corte d'appello di Palermo, in quanto avvenuto, a mezzo di posta elettronica certificata, presso lo studio del difensore, e non presso il domicilio eletto, ossia la propria abitazione in Campobello di Mazara, via Galileo Galei n. 31; dalla nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza discenderebbe, di conseguenza, la nullità degli atti conseguenti, fino a travolgere la sentenza impugnata.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 44, comma 1, lett. b), 71, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e relativo vizio motivazionale. Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto mandare assolta l'imputata da tutti i reati a lei ascritti, in quanto il vecchio corpo di fabbrica era stato oggetto di istanza in sanatoria sin dal 1986 e il responsabile dell'ufficio tecnico ha dichiarato che trattasi di opere che possono essere sanate, e, quanto al nuovo corpo, era stata presentata in istanza di sanatoria, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, protocollata dal comune di Campobello di Mazara in data 26 gennaio 2016 con il n. 1849. Pertanto, opina la ricorrente, in assenza di un diniego espresso da parte dell'organo comunale non potrebbe dirsi realizzata la condotta offensiva.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, che reiterano quelli dedotti con l'appello e rigettati dalla Corte territoriale con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi, con la quale la ricorrente omette un effettivo confronto critico.

4. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, al di là dell'erronea indicazione riportata nel decreto di citazione a giudizio, dal verbale di identificazione redatto da personale della polizia municipale del Comune di Campobello di Mazara in data 15 dicembre 2012, ore 17 (l'unico in atti) risulta che la D'NI nominò proprio difensore di fiducia l'avv. Marco Sabato, del foro di Palermo, presso il cui studio elesse domicilio, dove,

pertanto, è stato correttamente notificato, per via telematica, l'avviso di fissazione dell'udienza avanti alla Corte di appello. Va, peraltro, evidenziato che l'asserito verbale, da cui risulterebbe l'elezione di domicilio, da parte dell'imputata, presso la propria residenza, indicato nel ricorso come "doc. 1", non solo non è presente al fascicolo processuale, ma nemmeno è stato allegato, diversamente da quanto esposto, all'originale del ricorso medesimo.

5. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La ricorrente non contesta la sussistenza dei contestati abusi edilizi, ma assume l'insussistenza del fatto, sulla base della potenziale sanabilità delle opere abusive, in relazione alle quali sono state presentate due istanze di sanatoria. Orbene, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto infondata la tesi difensiva, riproposta in questa sede, osservando, con motivazione adeguata e giuridicamente corretta, da un lato, che la domanda di sanatoria presentata nel 1986 non è stata ancora esitata, essendo ancora giacente presso il Comune, né sono noti i tempi per la sua definizione, e, dall'altro, che la domanda presentata nel 2016, peraltro dopo l'esame dei testi del pubblico ministero, ha un contenuto del tutto generico e, soprattutto, non è corredata né da una relazione tecnica che asseveri la "doppia conformità" delle opere, né degli elaborati grafici. Oltre a ciò, la Corte ha evidenziato che il Comune di Campobello di Mazara, costituitosi parte civile, nel giudizio di appello ha chiesto la conferma della sentenza di condanna, da ciò logicamente desumendo che il Comune medesimo non consideri accoglibili le istanze di sanatoria. Si tratta di una motivazione logica e coerente con i dati probatori, che, quindi, non merita censure.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Amm